

TAR Roma, sez. 2B, decreto decisorio 14/05/2014, n. 9190

TAR
Decreto decisorio
14 maggio 2014

Sul provvedimento

Citazione : TAR Roma, sez. 2B, decreto decisorio 14/05/2014, n. 9190

Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma

Numero : 9190

Data del deposito : 14 maggio 2014

Fonte ufficiale : Scarica documento 

Testo completo

N. 09190/2014 REG.PROV.PRES.

N. 11788/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 11788 del 2000, proposto da:

AN RI, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Maria Barbante, con domicilio eletto presso Anna Maria Barbante in Rieti, via San Rufo, 63;

contro

Comune di Scandriglia, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Nanni, con domicilio eletto presso Nicola Nanni in Roma, via della Giuliana, 73;

per l'annullamento

sospensione lavori

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 1 dell'all. 3 (Norme transitorie) al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104;

Considerato che, entro il termine previsto dall'art. 1, comma 1, dell'allegato 3 del D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 (ovvero 180 gg. dal 16 settembre 2010, data di entrata in vigore del codice), non è stata presentata una nuova istanza di fissazione di udienza per il ricorso in esame, pendente da oltre cinque anni;

- che, in ragione di quanto sopra, il predetto ricorso, ai sensi della norma da ultimo citata, va dichiarato perento con decreto presidenziale, fermo restando la facoltà per la parte ricorrente di manifestare la persistenza dell'interesse alla decisione della controversia secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 2, del citato allegato 3 del D.lgs 2 luglio 2010 n. 104;

P.Q.M.

lo dichiara perento.

Le spese di giudizio, ai sensi dell'art. 83 del D.lgs n. 104 del 2010, restano a carico della parte che le ha sopportate.

Il presente decreto comporta la caducazione dei provvedimenti cautelari.

La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite.

Così deciso in Roma il giorno

Il Presidente

Luigi Tosti

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL SEGRETARIO

Il 14/05/2014

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)